

Zürich Flughafen AG

Projekt „The Circle at Zurich Airport“

Vereinbarung

zwischen

den **Schweizerischen Bundesbahnen SBB**, Spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern, Hilfikerstrasse 1, 3000 Bern 65, vertreten durch

SBB Immobilien, Bewirtschaftung Region Ost, Hohlstrasse 532, Postfach, 8021 Zürich

und

SBB Infrastruktur, Anlagen und Technologie, Vulkanplatz 11, Postfach, 8021 Zürich

- S B B AG -

und

der Flughafen Zürich AG, Postfach, 8058 Zürich Flughafen

- Flughafen Zürich AG / FZAG -

und

- Miteigentümergeinschaft The Circle / MEG -

(bestehend aus Flughafen Zürich AG und Swiss Life AG)
vertreten durch die FZAG

betreffend dem

Ersatz der Zufahrt zu den Betriebsräumen und der SBB Tiefgarage im Zusammenhang mit dem Projekt „The Circle at Zurich Airport“.

vom 09.März 2016

Anhänge

- | | |
|----------|---|
| Anhang 1 | Betriebsräume und Parkplätze SBB AG inkl. Zufahrt bestehend (Stand heute) und Zufahrt „Circle“ (zukünftig) |
| Anhang 2 | Zufahrten gemäss Art. 2.1 (Übergangslösung) und Art. 2.3 (Endzustand) |
| Anhang 3 | Terminprogramm und Meilensteine |
| Anhang 4 | Anforderungsprofil SBB vom 28.09.2015 (Stand 23.02.2016) |
| Anhang 5 | Entscheidungsbaum für Variantenwahl |

1 Ausgangslage

- A) Die Flughafen Zürich AG (FZAG) realisiert auf dem Grundstück Kat. Nr. 6133 in den Jahren 2015-20 im Auftrag der Miteigentümergeinschaft „The Circle“ (51% FZAG, 49% Swisslife) das Bauvorhaben „The Circle at Zurich Airport“. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 1 Mrd. Schweizer Franken. Durch das Bauvorhaben wird die Zufahrt der SBB zu ihren unterirdischen Betriebsräumen und der Tiefgarage mit 44 Einstellplätzen abgeschnitten. Die heutige Zufahrt weist eine lichte Höhe von 3.00 m auf und ist somit für eine Fahrzeughöhe von 2.80m befahrbar (Anhang 1). Vor diesem Hintergrund erklärt sich die FZAG bereit, die Erschliessung der SBB-Betriebsräume über das in ihrem Eigentum stehende Flughafenareal zu führen.
- B) Die Zugänglichkeit zu den Betriebsräumen und der Tiefgarage muss sowohl während den Bauphasen (Zugang) als auch im Endzustand des Bauvorhabens (Zufahrt) jederzeit, d.h. während 365 Tagen / 24 Stunden, gewährleistet sein. Die konkreten baulichen und zeitlichen Anforderungen der Zugänge bzw. der Zufahrten sind jeweils in den entsprechenden Bauphasen formuliert.
- C) Gegenstand der vorliegenden Vereinbarung bilden die Regelungen bezüglich Sicherstellung der Zugänglichkeit und der Funktionalität der SBB-Betriebsräume und der SBB-Tiefgarage während der Bauphase „The Circle at Zurich Airport“ ohne Rampenerschliessung, sowie der Planung und Erstellung der neu zu erstellenden, definitiven Erschliessung im Rahmen der Bauvorhaben „The Circle at Zurich Airport“ und „Erweiterung landseitige Passagierflächen“ (ELP).
- D) Mit dem Abschluss der vorliegenden Vereinbarung verpflichtet sich die SBB, die Thematik der Erschliessung der Betriebsräume und der Tiefgarage vollständig von der Erteilung der Baufreigabe für das gesamte Dossier 2n zu entkoppeln und die Baufreigabe für die Realisierung des Projektes „The Circle at Zurich Airport“ an keine weiteren Bedingungen und Forderungen im Zusammenhang mit der Erschliessung der Betriebsräume und Tiefgarage zu knüpfen.

2 Zugang / Zufahrt in die SBB Betriebsräume und in die SBB Tiefgarage

2.1 Während der Bauphase Mitte 2016 – Mitte 2019 (Zugang)

- Die Erschliessung der Betriebsräume und der Tiefgarage der SBB erfolgt primär über die Anlieferung Nord. Die Anlieferung Süd gilt als Notfallvariante, falls der Lift der Anlieferung Nord nicht zu Verfügung steht. Die Anlieferungen Nord und Süd, sowie die zugehörigen Verbindungswege zu den Betriebsräumen und der Tiefgarage SBB dürfen nicht durch andere Projekte der FZAG und/oder Dritter

behindert oder eingeschränkt werden. Der SBB AG werden die beiden Anlieferungen Nord oder Süd während der Bauphase jederzeit vorbehaltlos zugesichert und gewährt.

- Parkplatzersatz für den Wegfall von Parkplätzen in der SBB Tiefgarage (Fahrzeuge bis Fahrzeughöhe 2.10 m):

3 Parkplätze im Parkhaus 1, Geschoss egal, keine feste PP-Zuweisung notwendig; FZAG garantiert jederzeit freie Plätze.

30 Parkplätze im Parkhaus 3, Geschoss egal, keine feste PP-Zuweisung notwendig; FZAG garantiert jederzeit freie Plätze

7 Parkplätze Parkhaus 3, Geschoss 01 zwingend, feste PP-Zuweisung mittels Markierung notwendig.

Der Zugang zu den Parkplätzen in den entsprechenden Parkhäusern wird mittels Badge geregelt. Die FZAG stellt der SBB diese kostenlos zur Verfügung.

- Parkplatzersatz für den Wegfall von Parkplätzen in der SBB Tiefgarage (Fahrzeuge bis Fahrzeughöhe 2.80 m gemäss Anhang 4):

1 Parkplatz vor dem Parkhaus 6, wird als SBB Mieterparkplatz markiert resp. angeschrieben. Feste Zuweisung mittels Markierung notwendig.

2 Parkplätze bei der Anlieferung Nord, fest markiert. Diese 2 PP sind auch auf dem Niveau Ankunft möglich, so lange diese in Gehdistanz (ca. 100m) zur Anlieferung Nord liegen.

- Parkplatzersatz für den Wegfall von Parkplätzen in der SBB Tiefgarage (Intervention bis Fahrzeughöhe 2.80 m)

Anlieferung Nord

Für max. 8 Pikettfahrzeuge (ohne ausschliessliche PP-Markierung/Beschriftung)

Die Zufahrt über die Vorfahrt „Ankunft“ wird über ein Badgesystem (zweckgebunden) geregelt. Die FZAG stellt der SBB diese kostenlos zur Verfügung. Beim Piketteinsatz SBB wird vom technischen Dienst der SBB zusätzlich die Flughafen Zürich AG (Tel: 043 816 37 10) informiert, damit diese die notwendige Fläche bei der Anlieferung Nord sofort für die zu erwartenden SBB-Fahrzeuge räumen kann. Die FZAG garantiert die umgehende Räumung der notwendigen Fläche im Falle eines Piketteinsatzes.

Bei planbaren Arbeitseinsätzen und Anlieferungen mit Fahrzeugen ist die FZAG (Tel: 043 816 37 10) 24 h im Voraus zu informieren, damit die FZAG die notwendigen Parkplätze bei der Anlieferung Nord rechtzeitig reservieren kann.

- Anlieferung Süd (Notfallvariante, falls der Lift bei der Anlieferung Nord ausser Betrieb ist)

Die FZAG ist verpflichtet, den Lift bei der Anlieferung Nord immer in Betrieb zu halten.

Der Anlieferungsbereich Süd wird bei der Notfallvariante als Alternativzugang benutzt. Zu diesem Zweck wird keine PP-Bodenmarkierung für die Pikettfahrzeuge der SBB angebracht.

Eine entsprechende Beschriftung wird an der Rampenwand durch die FZAG angebracht.

Die FZAG sichert der SBB AG einen freien Zugang bei der Notfallvariante zu. Die SBB AG kann dann mit Ihren Pikettfahrzeugen sämtliche freien Flächen im Anlieferungsbereich Süd frei belegen. Dabei muss eine ausreichende Durchfahrt für den Flughafenbetrieb gewährleistet sein, sofern dies möglich ist und die Fahrzeuge der FZAG rechtzeitig geräumt wurden.

Die FZAG informiert den technischen Dienst der SBB AG telefonisch (Tel: 051 225 44 80) und schriftlich (Mail: ZUBZ@sbb.ch) mindestens 24h im Voraus, bei Notfällen umgehend, falls der Lift bei der Anlieferung Nord nicht zur Verfügung steht und ein allfälliger SBB-Piketteinsatz via Anlieferung Süd erfolgen muss.

Bei normalen Arbeitseinsätzen und Anlieferungen mit Fahrzeugen ist die FZAG 24 h im Voraus zu informieren, damit die FZAG bei der Notfallvariante die notwendigen Parkplätze bei der Anlieferung Süd rechtzeitig reservieren kann. Dabei muss eine ausreichende Durchfahrt für den Flughafenbetrieb gewährleistet sein.

2.2 Nach Inbetriebnahme des Bauwerks „The Circle at Zurich Airport“ voraussichtlich 3.Quartal 2019

Nach Inbetriebnahme des Projektes „The Circle at Zurich Airport“ wird auf Wunsch der FZAG der in Art 2.1 beschriebene Zustand für die Fahrzeuge bis Fahrzeughöhe 2.10m durch die Zufahrtslösung im „The Circle at Zurich Airport“ ersetzt. Diese Zufahrt ist nicht für Pikettfahrzeuge geeignet. Für diese Fahrzeuge bis 2.80m Fahrzeughöhe gilt weiterhin der unter 2.1 beschriebene Zustand. (vgl. 8.)

2.3 Definitive Zufahrt in die SBB Betriebsräume und die SBB Tiefgarage

Die Bereitstellung der neuen Erschliessung der SBB-Betriebsräume und der SBB Tiefgarage erfolgt im Rahmen der Planung und Realisierung des Projektes „Erweiterung landseitige Passagierflächen“ ELP der FZAG. Dabei kann für die Fahrzeuge bis zu einer Höhe von 2.10m die neue Zufahrt im Projekt „The Circle at Zurich Airport“ genutzt werden. Für die Fahrzeuge mit einer Fahrzeughöhe bis 2.80m ist die Erstellung der Rampe ELP zwingend notwendig. Falls sich die FZAG entscheiden sollte, das Projekt „ELP“ nicht, oder in einer anderen Weise zu realisieren, welche keine Erschliessung der SBB-Betriebsräume und der SBB Tiefgarage über dieses Projekt zulässt, oder im Falle, dass das Projekt durch die Genehmigungsinstanzen nicht bewilligt wird (AWEL, BAFU, BAZL, sowie SBB Art.18m EBG / BAV als Rekursinstanz), so verpflichtet sich die FZAG, ein alternatives Erschliessungsprojekt für die Rampenerschliessung auszuarbeiten und umzusetzen. Dieses Projekt hat alle Anforderungen und Bedürfnisse der SBB zu erfüllen (gemäss Anforderungsprofil SBB Anhang 4).

Den Variantenentscheid hat die FZAG bis spätestens Ende 2019 zu fällen, die definitive Erschliessung hat bis spätestens Ende 2023 zu erfolgen. (Anhang 5)

3 Finanzielles

3.1 Planungs- und Baukosten

Die FZAG (für die allgemeine Erschliessung) und die MEG (für die exklusive Erschliessung) übernehmen die gesamten Planungs- und Ausführungskosten (inkl. Aufwendungen SBB, insbesondere diejenigen nach Art. 19 EBG, Abgaben und Steuern, Verfahrens- und Rechtsverfolgungskosten etc.) betreffend Ersatzzufahrt zu den Betriebsräumen und der Tiefgarage der SBB AG.

3.2 Weitergehende Forderungen

Die SBB AG ist ohne Präjudiz bereit, auf eine Entschädigung für die Umtriebe und Mehraufwendungen bedingt durch die nicht mehr mögliche Zufahrt zu den Betriebsräumen und der Tiefgarage während maximal 2 Jahren zu verzichten. Sollte die Beeinträchtigung länger dauern, schuldet die MEG der SBB AG für diese, 2 Jahre übersteigende, Zeit eine jährliche Umtriebsentschädigung in der Höhe von CHF 100'000 zzgl. MwSt. bis zur Inbetriebnahme der Ersatzrampen (Art 2.3). Diese Regelung gilt pro rata temporis. Dieser Zustand dauert längstens bis Ende 2023.

Falls die Zufahrt zu den SBB Betriebsräumen und der Tiefgarage für alle definierten Fahrzeuge mittels einer Rampe (Art. 2.3) nicht bis spätestens Ende 2023 zur Verfügung steht, schuldet die MEG der SBB AG ab 01.01. 2024 bis zur Inbetriebnahme einer Zufahrtsrampe zu den Räumlichkeiten, welche die Anforderungen der SBB AG gemäss Anforderungsprofil SBB Anhang 4 erfüllt, im Sinne eines Schadenersatzes

und einer Konventionalstrafe einen Betrag von CHF 2'000'000 / Jahr. Bei unterjähriger Erfüllung ist die Zahlung pro rata temporis geschuldet. Dieser Betrag wird im Eintretensfall automatisch fällig. Die Bezahlung erfolgt nachschüssig in monatlichen Raten. Die SBB ist berechtigt, für den fälligen Schadenersatz und die Konventionalstrafe monatlich Rechnung zu stellen.

4 Ausführung

- 4.1** Ungeachtet der im obigen Absatz 3.2 verankerten finanziellen Verpflichtungen bekräftigen die Parteien, dass ihre gemeinsame, übereinstimmende und prioritäre Zielsetzung in der zeitgerechten Bereitstellung der Zufahrt besteht und sie sich im Hinblick darauf zu einer kooperativen Zusammenarbeit verpflichten.

Soweit die SBB AG dabei nicht nur als Partner involviert ist, sondern im Rahmen des Genehmigungsprozesses nach EBG Art.18m ihre Verantwortung als Aufsichts- und Bewilligungsinstanz wahrzunehmen hat, (vgl. Absatz 2.3) bekennt sie sich zu einer raschen und zeitnahen Bearbeitung und zielorientierten Prüfung der entsprechenden Gesuche.

- 4.2** Die weiteren Planungen und Ausführungen der Zufahrten zu den Betriebsräumen und der Tiefgarage der SBB AG folgen in enger Koordination zwischen FZAG und SBB AG.
- 4.3** Die SBB AG stellen der FZAG einen Gesamtprojektleiter SBB als Ansprechperson und Experten mit dem nötigen Fachwissen betreffend die SBB-spezifischen Aspekte der Rampenverlegung zur Verfügung. Die Kosten für den Gesamtprojektleiter werden von der MEG, für die übrigen Bauherrenaufgaben im Sinne der Eigentümervertretung oder Teilnahmen in Steuerungsgremien etc. von der SBB AG getragen.
- 4.4** Die Parteien stellen die Teilnahme ihrer entsprechenden Vertreter an den regelmässig stattfindenden Bauherrensitzen bzw. Bausitzungen sicher.
- 4.5** Der Ersatz für die Zufahrt zu den Betriebsräumen und der Tiefgarage der SBB AG wird nach dem Terminprogramm und den Meilensteinen gemäss Anhang 3 realisiert.

5 Gewährleistung und Haftung

- 5.1** Die FZAG haftet für jegliche Schäden, welche am Eigentum der SBB AG entstehen und im Zusammenhang mit der Planung und Ausführung der Zufahrt durch Organe der FZAG und/oder beauftragte Dritte verursacht wird.

- 5.2** Die Bauherrschaft hat das Risiko der Beschädigungen der Bahnanlagen und Bahnbauten sowie der Beeinträchtigung des Bahnbetriebs mit einer Bauherrenhaftpflichtversicherung zu versichern. Die Deckungssumme muss pro Schadensfall mindestens CHF 10 Mio. betragen. Der Nachweis über die Bauherrenhaftpflichtversicherung ist der SBB vor Baufreigabe zu erbringen.
- 5.3** Ein ordnungsgemässer und ununterbrochener Betrieb des Zugangs zu den Betriebsräumen und der Tiefgarage (vgl. 2.1 und 2.2) muss jederzeit, d.h. 365 Tage, 24 Stunden gewährleistet sein. Die FZAG hält die SBB AG vollkommen schadlos für allfälligen Schaden, welcher der SBB AG im Zusammenhang mit der Erstellung der Verlegung der Zufahrt entsteht, soweit nicht ein Dritter dafür Ersatz leistet. Dabei werden voraussehbare und kalkulierbare Aufwendungen seitens der SBB AG vorgängig angemeldet.

6 Vertraulichkeit und Kommunikation

- 6.1** Die Parteien behandeln sämtliche Informationen die weder offenkundig noch allgemein zugänglich sind aus dem Inhalt der vorliegenden Vereinbarung vertraulich, auch wenn diese als nicht vertraulich gekennzeichnet sind. Im Zweifelsfall sind Informationen vertraulich zu behandeln. Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklärungspflichten. Äusserungen gegenüber den Medien und gegenüber Dritten dürfen nur mit ausdrücklichem Einverständnis aller Parteien erfolgen.

7 Eigentumsverhältnisse, Unterhalt und Wartung

- Die gesamten baulichen Anlagen bilden Bestandteil des Grundstückes und stehen im Eigentum des jeweiligen Grundeigentümers.

Rampe The Circle: MEG
Rampe ELP : FZAG

- Der bauliche Unterhalt liegt bei den Eigentümern.
- Die betrieblichen Anlagen der allgemeinen Erschliessung stehen im Eigentum der MEG / FZAG.

Rampenzufahrt The Circle : MEG
gemeinsame Erschliessung ELP : FZAG

- Die betrieblichen Anlagen der exklusiven Erschliessung stehen im Eigentum der SBB AG.

Rampenabfahrt The Circle und exklusive Erschliessung ELP Rampe

- Unterhalt, Wartung, Reinigung und Betriebskosten der technischen Ausrüstung liegen beim jeweiligen Eigentümer.

- Der SBB AG wird ein unentgeltliches und unbefristetes dingliches Recht zur nicht ausschliesslichen Nutzung der allgemeinen Erschliessungen und zur ausschliesslichen Nutzung der exklusiven Erschliessungen eingeräumt, welches zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der jeweiligen Erschliessungen im Grundbuch eingetragen wird.

Zusätzliche Rampenerschliessung durch „The Circle at Zurich Airport“ für Fahrzeuge mit einer Fahrzeughöhe bis 2.10m

Im Rahmen der weiteren infrastrukturellen und betrieblichen Entwicklung des Flughafens prüft die FZAG die spätere Entflechtung des Logistikverkehrs (Betriebsfahrzeuge) vom Personenwagenverkehr (Angestellte und Mieter) des durch die Parkplätze der Tiefgarage der SBB induzierten Verkehrs. Hierzu wird die MEG auf eigene Kosten die Rampenerschliessung über das Projekt „The Circle at Zurich Airport“ in die SBB Tiefgarage realisieren. (vgl. 2.2) Die SBB AG zeigt sich im Falle eines diesbezüglichen Entscheides der FZAG mit dieser Entflechtung einverstanden (Personenwagen bis 2.10m Fahrzeughöhe über die Rampe „The Circle at Zurich Airport“, Fahrzeuge bis 2.80m über die Rampe ELP). Die Regelung bezüglich Eigentum und Unterhalt gelten für beide Rampen sinngemäss.

8 Änderungen und Ergänzungen / Salvatorische Klausel

8.1 Änderungen und Ergänzungen der Vereinbarung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form und der Unterzeichnung aller Parteien.

Sollten einzelne der Bestimmungen dieser Vereinbarung ungültig sein, ungültig werden oder als ungültig erklärt werden, sind dadurch sämtliche übrigen Bestimmungen in ihrer Wirksamkeit nicht berührt. Die ungültigen Bestimmungen sind in gegenseitiger Absprache unter den Parteien durch andere, in Form und Inhalt gültige Bestimmungen zu ersetzen, die dem Zweck und den Absichten der ungültigen Bestimmungen so nahe wie möglich kommen.

9 Anwendbares Recht

- 9.1** Diese Vereinbarung untersteht ausschliesslich Schweizer Recht.
- 9.2** Sämtliche Streitigkeiten, die aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung entstehen, einschliesslich aller Streitigkeiten bezüglich ihres Zustandekommens, ihrer Bindungswirkung, ihrer Ergänzung und Beendigung, sollen durch die ordentlichen Gerichte behandelt werden. Differenzen zwischen den Parteien werden vor einer gerichtlichen Klärung immer auf Stufe: SBB AG, Leitung Infrastruktur, FZAG/MEG, Leiter Real Estate, eskaliert.

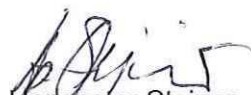
10 Ausfertigung

- 10.1** Die vorliegende Vereinbarung wird in 4 gleichlautenden Exemplaren erstellt und unterzeichnet. Jede Partei erhält je 1 unterzeichnetes Exemplar inkl. Anhänge.

11 Unterschriften

Für die SBB AG, Immobilien

Zürich, 11.03.16

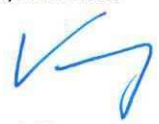

Hanspeter Steiner
Leiter Region Ost

Zürich, 11.03.16

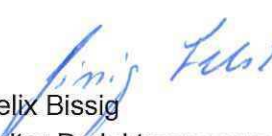

Rosmarie Bruder-Schleiner
Teamleiterin Zürich-West

Für die SBB AG, Infrastruktur

Bern, 21.3.2016


Michel Kunz
L Anlagen und Technologie

Zürich, 11.3.16

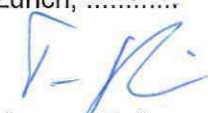

Felix Bissig
Leiter Projektmanagement Zürich

Für die Flughafen Zürich AG

Zürich, 4.4.16


Stefan Widrig
CEO

Zürich, 4.4.16


Thomas Egli
Generalsekretär

Für die Miteigentümergeinschaft „The Circle at Zurich Airport“

Zürich, Flughafen, 11.4.16


Daniel Schmucki
CFO

Zürich, Flughafen, 24.3.2016


Beät Pahud
Gesamtprojektleiter „The Circle“

Laufzettel: Vereinbarung FZAG/SBB

4 original Exemplare zum unterschreiben.

Neben den Unterschriften auf der Seite 11 der Vereinbarung müssen auch alle andern Seiten und vor allem die Anhänge 1-5 mit jeweils einem Kürzel der Unterschreibenden versehen sein.

Zürich, 11.3.2016/hk

Bitte rasch zirkulieren lassen!

Datum: 11.3.16

SBB Infrastruktur:

Felix Bissig, I-PJ-ZUE

Felix Bissig

Immobilien:

Hanspeter Steiner, IM-BW-ZUE

Rosmarie Bruder-Schleinzer, IM-BW-ROT-FLH-ZW

H. Steiner / 18.3.2016
R. Bruder-Schleinzer / 18.3.16

SBB Infrastruktur:

Andreas Nef, I-PJ-AT

SBB Infrastruktur:

Michel Kunz, I-PJ-AT

M. Kunz / 21.3.16

SBB Infrastruktur:

Andreas Nef, I-PJ-AT

21.3.2016

Miteigentümergeinschaft „The Circle at Zurich Airport“:

Daniel Schmucki, CFO

D. Schmucki 1.4.16

Beat Pahud, GPL „The Circle“

B. Pahud 24.3.16

Flughafen Zürich AG:

Stefan Widrig, CEO

Thomas Egli, Generalsekretär

S. Widrig 4.4.16

T. Egli 4.4.16

SBB Infrastruktur:

Andreas Nef, I-PJ-AT